Estratégia Concursos

Aula 09

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Penal

Autor:
Telma Vieira

17 de Janeiro de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Sumário

1. Introdução 2

2. Regras para a execução do Simulado 2

3. O que fazer após a conclusão do simulado 3

4. Questões 3

5. Questões Comentadas 6

6. Gabarito 13

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

1. INTRODUÇÃO

Oi pessoal, tudo bem? Neste relatório faremos nosso primeiro simulado contemplando questões sobre os seguintes assuntos:

- ✓ Dos crimes praticados por funcionário público contra a Administração em geral;
- ✓ Dos crimes praticados por particular contra a Administração em geral;

A intenção do simulado é dar ao aluno a oportunidade de fazer um teste real em condições de prova e, assim, verificar como se sairia se ela fosse realizada agora, com os conhecimentos que já tem.

Assim, é interessante não fazer nenhuma revisão específica antes de realizar esse teste, para que se tenha uma nota mais representativa das suas condições atuais.

Não custa lembrar que se trata de um mero simulado e, por isso, o aluno não deve ter medo de errar as questões aqui apresentadas. Vale aqui a máxima de que é melhor errar agora do que no dia da prova. Os erros devem ser vistos como uma oportunidade para revisar o conteúdo ainda deficiente do estudo.

Assim como será no dia da sua prova, esse simulado também está sujeito a algumas regras básicas, sendo somente critérios mínimos que precisam ser obedecidos na hora da execução, para que o resultado tenha alguma relevância.

2. REGRAS PARA A EXECUÇÃO DO SIMULADO

1. O simulado deve ser **feito sem consulta**;

2. O simulado deve ser feito no **tempo máximo de 20 minutos**, marcados no relógio;

3. O simulado deve ser feito **sem interrupções**;

4. Somente consulte o **gabarito de alguma questão após o término do simulado**.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3. O QUE FAZER APÓS A CONCLUSÃO DO SIMULADO

Os simulados são uma boa oportunidade para aprender novos conteúdos e fixar os já estudados. Por isso, é importante que o aluno reserve um tempo, logo após a conclusão das questões, para:

1. Revisar com atenção todos os seus erros;
2. Revisar com atenção todos os pontos que foram objeto de dúvida ao longo do simulado, mesmo que tenha acertado (anote as dúvidas ao longo da execução das questões); e
3. Ajustar as suas anotações e marcações, se for necessário.

Lembrando que nosso objetivo com o simulado não é esgotar a matéria, mas sim, trazer questões para ajudar na fixação do conteúdo.

4. QUESTÕES

1 - Marcio, exercendo transitoriamente função pública, se apropriou da quantia de R$ 30,00 de que detinha a posse em razão de seu cargo. Nesse caso e levando em consideração entendimento sumulado do STJ:

a) Deve ser aplicado ao caso o princípio da insignificância, tendo em vista a ínfima quantia envolvida.

b) Marcio cometeu o delito de corrupção passiva.

c) Marcio cometeu o delito de concussão.

d) Marcio não responderá por crime contra a Administração pública, tendo em vista que não é servidor público.

e) Marcio responderá pelo delito de peculato-apropriação, previsto no art. 312, caput, do CP.

2 - João, superior hierárquico de José, deixou de responsabilizar José por uma infração administrativa que este cometera, tendo em vista que José é um funcionário muito antigo e competente. Neste caso,

a) João não cometeu qualquer crime, uma vez que, por ser superior hierárquico de José, possui discricionariedade para aplicar as devidas punições.

b) João cometeu o delito de condescendência criminosa, previsto no art. 320 do CP.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) João cometeu o delito de abandono de função, já que deixou de exercer sua função de superior hierárquico ao não punir José.

d) João praticou o crime de prevaricação, juma vez que deixou de praticar indevidamente um ato de ofício para satisfazer um sentimento pessoal de amizade.

e) João cometeu o delito de advocacia administrativa, pois, ao deixar de punir José, patrocinou interesses privados perante a Administração.

3 - Roberto, funcionário público, deixa, de forma intencional, a porta do prédio da repartição aberta, sabendo que seu amigo nele ingressará para subtrair pertences da Administração. Nesta hipótese,

a) Roberto responderá por peculato-furto e seu amigo por peculato-apropriação.

b) Ambos responderão por peculato-furto.

c) Roberto responderá por peculato culposo e seu amigo por peculato-furto.

d) Roberto responderá por peculato-apropriação e seu amigo por furto simples.

e) Ambos responderão por corrupção passiva consumada.

4 - Assinale a alternativa que apenas contém crimes contra a Administração Pública praticados por funcionário público:

a) Concussão, peculato e prevaricação.

b) Abandono de função, Violação de sigilo funcional e usurpação de função pública.

c) Resistência, desobediência e desacato.

d) Corrupção ativa, Descaminho e advocacia administrativa.

e) Facilitação de contrabando ou descaminho, subtração de livro ou documento e sonegação de contribuição previdenciária.

5 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio, configura o crime de:

a) Concussão, previsto no art. 316 do CP.

b) Corrupção Passiva, previsto no art. 317 do CP.

c) Apropriação Indébita, prevista no art. 168 do CP.

d) Peculato, previsto no art. 312 do CP.

e) Emprego irregular de verbas ou rendas públicas, previsto no art. 315 do CP.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6 - No crime de peculato culposo (§2º do art.312 do CP), assinale a alternativa correta prevista no §3º do referido artigo:

a) A reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.

b) A reparação do dano, se posterior à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é anterior, reduz de metade a pena imposta.

c) A reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, não reduz a pena imposta; se lhe é posterior, extingue a punibilidade.

d) A reparação do dano não tem qualquer consequência para o delito em tese.

e) A reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de um terço a pena imposta.

7 - Danilo, servidor público federal, aproveitando-se do exercício de seu cargo público, apropriou-se de dinheiro que recebeu, por erro, de Leonardo. Sabendo-se que Leonardo teria que entregar a quantia à Renata, e não à Danilo, marque a assertiva correta:

a) Danilo cometeu o crime de corrupção ativa.

b) Danilo cometeu o crime de corrupção passiva.

c) Danilo cometeu o crime de peculato.

d) Danilo cometeu o crime de peculato mediante erro de outrem.

e) Danilo não cometeu crime algum.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5. Questões Comentadas

1 - Marcio, exercendo transitoriamente função pública, se apropriou da quantia de R$ 30,00 de que detinha a posse em razão de seu cargo. Nesse caso e levando em consideração entendimento sumulado do STJ:

a) Deve ser aplicado ao caso o princípio da insignificância, tendo em vista a ínfima quantia envolvida.

b) Marcio cometeu o delito de corrupção passiva.

c) Marcio cometeu o delito de concussão.

d) Marcio não responderá por crime contra a Administração pública, tendo em vista que não é servidor público.

e) Marcio responderá pelo delito de peculato-apropriação, previsto no art. 312, caput, do CP.

Comentários

a) ERRADA. De acordo com a Súmula 599 do STJ, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública.

Assim, mesmo se tratando de quantia, em tese, considerada ínfima, de acordo com o STJ, o princípio da insignificância não é aplicável aos crimes contra a Administração Pública.

b, c) ERRADAS, tendo em vista que o delito cometido por Márcio foi o de peculato-apropriação.

d) ERRADA. Marcio, mesmo exercendo transitoriamente a função pública, é considerado funcionário público, nos termos do art. 327, caput do CP.

e) CERTA.

> **Peculato**
>
> Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:
>
> Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa

Gabarito letra E

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

2 - João, superior hierárquico de José, deixou de responsabilizar José por uma infração administrativa que este cometera, tendo em vista que José é um funcionário muito antigo e competente. Neste caso,

a) João não cometeu qualquer crime, uma vez que, por ser superior hierárquico de José, possui discricionariedade para aplicar as devidas punições.

b) João cometeu o delito de condescendência criminosa, previsto no art. 320 do CP.

c) João cometeu o delito de abandono de função, já que deixou de exercer sua função de superior hierárquico ao não punir José.

d) João praticou o crime de prevaricação, juma vez que deixou de praticar indevidamente um ato de ofício para satisfazer um sentimento pessoal de amizade.

e) João cometeu o delito de advocacia administrativa, pois, ao deixar de punir José, patrocinou interesses privados perante a Administração.

Comentários

A conduta de João se amolda ao crime de Condescendência Criminosa, prevista no art. 320 do CP.

Condescendência criminosa

Art. 320 - Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

Veja os outros crimes para corroborar o gabarito apontado.

Abandono de função

Art. 323 - Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

Prevaricação

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Advocacia administrativa

Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

Gabarito Letra B

3 - Roberto, funcionário público, deixa, de forma intencional, a porta do prédio da repartição aberta, sabendo que seu amigo nele ingressará para subtrair pertences da Administração. Nesta hipótese,

a) Roberto responderá por peculato-furto e seu amigo por peculato-apropriação.

b) Ambos responderão por peculato-furto.

c) Roberto responderá por peculato culposo e seu amigo por peculato-furto.

d) Roberto responderá por peculato-apropriação e seu amigo por furto simples.

e) Ambos responderão por corrupção passiva consumada.

Comentários

A conduta de Roberto se enquadra no art. 312, parágrafo 1° CP, nos seguintes termos:

Peculato

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

§ 1° - **Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

No caso do amigo de Roberto, este também responderá pelo delito de peculato, pois a condição de funcionário público de Roberto é elementar do tipo de peculato. Assim, consoante o art. 30 do CP, as elementares do crime se comunicam aos demais agentes.

"Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)"

Gabarito letra B

4 - Assinale a alternativa que apenas contém crimes contra a Administração Pública praticados por funcionário público:

a) Concussão, peculato e prevaricação.

b) Abandono de função, Violação de sigilo funcional e usurpação de função pública.

c) Resistência, desobediência e desacato.

d) Corrupção ativa, Descaminho e advocacia administrativa.

e) Facilitação de contrabando ou descaminho, subtração de livro ou documento e sonegação de contribuição previdenciária.

Comentários

Com exceção da alternativa A, as demais assertivas contêm também crimes praticados por particular contra a Administração, estando, portanto, incorretas.

Gabarito letra A

5 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio, configura o crime de:

a) Concussão, previsto no art. 316 do CP.

b) Corrupção Passiva, previsto no art. 317 do CP.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) Apropriação Indébita, prevista no art. 168 do CP.

d) Peculato, previsto no art. 312 do CP.

e) Emprego irregular de verbas ou rendas públicas, previsto no art. 315 do CP.

Comentários

ERRADA. De acordo com o art. 316 do CP, configura crime de concussão a seguinte conduta:

> "Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:
>
> Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa."

b) ERRADA. A corrupção passiva vem prevista no art. 317 do CP e possui a seguinte redação:

> "Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
>
> Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa."

▪

c) ERRADA. A apropriação indébita possui a seguinte redação legal:

> "Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:
>
> Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa."

Mesmo que o candidato não se recordasse da redação legal do delito de apropriação indébita, bastava lembrar que é crime comum, que pode ser cometido por qualquer pessoa, e não possui como sujeito ativo o "funcionário público". Daí já era possível eliminar tal alternativa.

d) CERTA. É exatamente a redação do art. 312 do CP:

> "Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio.
>
> Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa."

e) ERRADA. O crime de emprego irregular de verbas públicas está previsto no art. 315 do CP:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

"Art. 315 - Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa."

Gabarito letra D

6 - No crime de peculato culposo (§2° do art.312 do CP), assinale a alternativa correta prevista no §3° do referido artigo:

a) A reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.

b) A reparação do dano, se posterior à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é anterior, reduz de metade a pena imposta.

c) A reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, não reduz a pena imposta; se lhe é posterior, extingue a punibilidade.

d) A reparação do dano não tem qualquer consequência para o delito em tese.

e) A reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de um terço a pena imposta.

Comentários

a) CERTA. A assertiva trouxe a redação literal do §3° do art. 312 do CP.

Peculato culposo

"§ 2° - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

§ 3° - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta."

REPARAÇÃO DO DANO	SENTENÇA IRRECORRÍVEL	REPARAÇÃO DO DANO
ANTES	SENTENÇA IRRECORRÍVEL	DEPOIS
EXTINGUE A PUNIBILIDADE		REDUZ DE METADE A PENA IMPOSTA

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A ideia aqui é que se o funcionário público repara o dano antes de ser proferida a sentença irrecorrível, ele terá sua punibilidade extinta. Contudo, se a reparação do dano ocorrer após a sentença, como já terá havido a imposição de uma pena, o benefício que ele terá será sua redução pela metade.

As demais assertivas inseriram detalhes que fizeram com que as afirmações fossem falsas.

b) ERRADA. Aqui, a alternativa inverteu as consequências da reparação do dano quando anterior à sentença ou posterior a ela. Se a reparação do dano ocorreu após a sentença, já há uma pena. Logo, a consequência será sua redução pela metade.

c) ERRADA.

d) ERRADA.

e) ERRADA. O erro está na parte final da assertiva, que afirma que a redução da pena será de 1/3, quando o correto é sua redução de metade (1/2).

Gabarito letra A

7 - Danilo, servidor público federal, aproveitando-se do exercício de seu cargo público, apropriou-se de dinheiro que recebeu, por erro, de Leonardo. Sabendo-se que Leonardo teria que entregar a quantia à Renata, e não à Danilo, marque a assertiva correta:

a) Danilo cometeu o crime de corrupção ativa.

b) Danilo cometeu o crime de corrupção passiva.

c) Danilo cometeu o crime de peculato.

d) Danilo cometeu o crime de peculato mediante erro de outrem.

e) Danilo não cometeu crime algum.

Comentários

O crime cometido por Danilo está previsto no artigo 313, do CP, in verbis:

> Peculato mediante erro de outrem
>
> Art. 313 - Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Gabarito letra D

6. GABARITO

1- Letra E

2- Letra B

3- Letra B

4- Letra A

5- Letra D

6- Letra A

7- Letra D

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.